

1501967-75.2021.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... 21 anos, confessou a prática do crime de tráfico de drogas e disse que também é usuário de droga. Afirmou que tinha fechado sua barbearia e estava precisando de dinheiro, por isso acabou se envolvendo no tráfico para pagar seu aluguel. Diz estar arrependido, que não queria isso para a sua vida, mas com a dificuldade acabou cometendo o erro. Afirmo que assim que sair da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjst.jus.br

1501967-75.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501967-75.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS RODRIGUES MACEDO MACIEL

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

JONAS RODRIGUES MACEDO MACIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 17h, na Rua José Maurício de Souza, 655, Chácaras Bandeirantes, nesta cidade e comarca, o réu tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 25,69 gramas de tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, droga capaz de causar dependência psíquica, e 0,77 gramas de Metilenodioximetanfetamina, substância entorpecente conhecida por MDMA, droga capaz de causar dependência, conforme laudos de exame químico-toxicológico (fls. 10/12, 13/15 e 19/20).

Consta da denúncia que, na data dos fatos, policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa de JONAS. Durante revista realizada no local, os policiais apreenderam, sobre a pia da cozinha, 1 tablete pequeno de maconha, 1 porção de maconha a granel e 1 balança de precisão. Sobre o sofá da sala, os policiais apreenderam 1 porção de MDMA. Em um dos quartos da casa de JONAS, numa caixa de sapato, os policiais apreenderam R\$ 430,00.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial instaurado mediante Portaria (fls.2).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.86/87). A denúncia foi recebida (fls.93/94).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado (fls.142/146).

Encerrada a instrução, na própria audiência, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls.144/146).

Por meio de memoriais de alegações finais, a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Além disso, postulou a conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls.147/149).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudos químicos de fls. 10/12, 13/15 e 19/20 e pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria também é certa e ficou provada pelos depoimentos das testemunhas e pelo teor do interrogatório do réu.

A testemunha policial civil André Luís Peres Azevedo, ouvido em Juízo, sob crivo do contraditório, relata que em 14 de abril de 2021, através de informação do chefe da equipe policial, Elias Pichirilo Júnior, veio a notícia de que Jonas estava traficando em sua residência, na Rua José Maurício de Souza, nº 655. Assim, munidos de mandado de busca, foram até o local. Lá chegando, Jonas não estava. A mãe do acusado chegou ao local e acompanhou as buscas. Em cima da pia da cozinha, localizaram um tablete de maconha e uma porção de maconha a granel, dentro de um vidro, e uma balança de precisão. Em cima do sofá, localizaram uma porção de cocaína em plástico ziploc (plástico transparente), e dentro de um dos quartos, em uma caixa de sapato, foi encontrada a quantia de R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), em notas diversas. Posteriormente, tiveram ciência que o réu já havia sido preso por outros crimes de tráfico de droga.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial civil Elias Pichirilo Júnior, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Relatou que quando chegaram no endereço do réu, a casa estava vazia.

Solicitaram que uma vizinha acompanhasse as buscas, logo em seguida, a genitora do réu, dona Priscila, chegou e acompanhou todas as buscas realizadas. Afirma que, de acordo com a mãe do réu, dona Priscila, Jonas morava sozinho.

Interrogado em Juízo, o acusado Jonas Rodrigues Macedo Maciel, 21 anos, confessou a prática do crime de tráfico de drogas e disse que também é usuário de droga.

Afirmou que que tinha fechado sua barbearia e estava precisando de dinheiro, por isso acabou se envolvendo no tráfico para pagar seu aluguel. Diz estar arrependido, que não queria isso para a sua vida, mas com a dificuldade acabou cometendo o erro. Afirma que assim que sair da prisão não se envolvera mais com drogas e vai abrir sua barbearia. Tem o ensino médio completo; não tem filhos.

Dessa forma, considerando as provas produzidas nos autos, sobretudo os depoimentos coesos dos policiais civis e a confissão espontânea do réu, verifica-se que os fatos constantes da denúncia foram comprovados, o que acarreta na procedência da ação penal.

Dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão da primariedade do réu, fixo pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, observo que não há circunstância agravante. Presente a atenuante da confissão, mas a pena já está no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da

Lei de Tóxicos, pois presentes os requisitos legais, sobretudo a primariedade. Assim, diminuo a pena em dois terços. Por isso, fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal. O regime inicial será o aberto, considerando a primariedade do réu e a quantidade da pena fixada.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JONAS RODRIGUES MACEDO MACIEL, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, na forma do § 4º, do mesmo artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido, pois decorrente de tráfico de drogas (art.63 da Lei 11.343/06).

Concedo o direito de recorrer em liberdade, salientando-se que o réu está preso por outro processo.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 10 de junho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA